



HALDEN

KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG

Nytt administrativt system for barneverntjenesten

TJENESTEANSKAFFELSE

Åpen anbudskonkurranse etter
forskriftenes del I og III

Sak 2026/3663

Innholdsfortegnelse

Generell beskrivelse	3
1.1. Oppdragsgiver	3
1.2. Anskaffelsens formål og omfang	3
1.4. Kontraktsvilkår	3
1.5. Avtalens varighet.....	3
1.6. Viktige datoer	3
1.7. Oppdragsgivers forbehold	4
2. Gjennomføring av konkurransen	4
2.5. Anskaffelsesprosedyre	4
2.6. Skatteattest	4
2.7. Offentlighet og taushetsplikt	4
2.8. Vedståelsesfrist	4
2.9. Endringer i konkurransegrunnlaget	4
2.10. Kommunikasjon og tilleggsopplysninger	5
3. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)	5
3.1. Generelt om ESPD	5
3.2. Nasjonale avvisningsgrunner	5
4. Kvalifikasjonskrav	6
4.1 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling	6
4.2 Skatteattest	6
4.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet	7
5 Tildelingskriterier.....	7
5.1 Kriterier.....	7
5.2 Evalueringsmetode	7
5.3 Pris.....	7
5.4 Kvalitet	8
Leverandøren skal fylle ut følgende bilag.....	8
Innlevering av tilbud	8
6 Vedlegg	9

Generell beskrivelse

1.1. Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Halden kommune. Halden kommune ligger i Østfold fylke og har ca. 32 000 innbyggere. Halden kommune har fire kommunalområder; sentraladministrasjonen, helse og mestring, undervisning og oppvekst, og teknisk. For nærmere informasjon om kommunen vises det til www.halden.kommune.no/.

1.2. Anskaffelsens formål og omfang

For å kunne gjennomføre våre oppgaver og vår visjon i barneverntjenesten er det viktig for oss at vi har et fagsystem som gjør oss i stand til å utføre vårt oppdrag på best mulig måte både for våre medarbeidere, samarbeidspartnere og for de som mottar tjenestene våre, dette i henhold til de enhver tid gjeldende lovkrav.

I dag benyttes Modulus Barn og mobilt barnevern.

Halden skal være en moderne kommune som er rustet for den utviklingen samfunnet har. Systemet må være så lettfattelig at alle kan ta det i bruk enten i arbeidet sitt eller i møte med kommunen. Det må oppleves som ett helhetlig system, når man f.eks. skal:

- jobbe med bekymringsmeldinger
- jobbe i tverrfaglige team
- jobber med familieråd med gode løsninger for barnet i slekt og nettverk
- Voldssaker
- Tverrfaglig kommunikasjon mellom sektorene innenfor helse og oppvekst.

1.4 Kontraktsvilkår

Samarbeidet reguleres av kontrakten. Det er SSA-L som er benyttet i denne anskaffelsen.

1.5 Avtalens varighet

1.5.1. Varighet

Se bilag 5 punkt 5.1 Avtalens varighet i SSA-L Bilagene.

1.6. Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å stille spørsmål	Fra 17.08 til 21.08.2026
Frist for å levere tilbud	28.08.2026
Evaluerings	Uke 36
Tildeling	Uke 37
Karensperiode	10 dager
Tilbudets vedståelsesfrist	3 måneder

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige.

1.7. Oppdragsgivers forbehold

Det tas forbehold om at endring i budsjett, rutiner og drift kan påvirke totalvolumene. Forbruket vil være avhengig av oppdragsgivers budsjettsituasjon, aktiviteter og andre rammefaktorer.

2. Gjennomføring av konkurransen

2.1. Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del III. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA § 13-1(1).

I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8(1) b. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige, jfr. forskriftens § 24-8(2) a.

Leverandøren oppfordres derfor på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter via oppdragsgivers KGV.

Tilbudet skal utarbeides etter retningslinjer gitt i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg, og leveres elektronisk ved å benytte oppdragsgivers KGV.

2.2. Skatteattest

Leverandør skal levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.

Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller innlevering av tilbud.

2.3. Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4. Vedståelsesfrist

Leverandør å vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4. En eventuell forlengelse av vedståelsesfrist kan kun skje med leverandørens samtykke.

2.5. Endringer i konkurransegrunnlaget

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i KGV.

2.6. Kommunikasjon og tilleggsopplysninger

Tilbyder oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp dersom han finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller endres.

Rettelser, suppleringer eller endringer gitt på forespørsel fra en eller flere leverandører, meddeles alle som har etterspurt konkurransegrunnlaget, jfr. FOA § 14-2.

Oppdragsgiver kan gi tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget. Som følge av at konkurransegrunnlaget er tilgjengelig elektronisk på www.doffin.no vil også alle tilleggsopplysninger bli tilgjengeliggjort og distribuert til alle som har registrert sin interesse via doffin.no

Kontaktopplysninger hos Halden kommune:

Eventuelle spørsmål **skal** rettes til oppdragsgiver via Mercell-portalen. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos/for oppdragsgiver hva gjelder anbudskonkurransen enn via denne portalen.

3. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

3.1. Generelt om ESPD

Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, at det ikke foreligger avvisningsgrunner og eventuelt oppfyllelse av utvelgelseskriterier skal leverandøren fylle ut vedlagte ESPD skjema. Skjemaet skal leveres sammen med tilbudet. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må før kontrakt inngås dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be leverandørene levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på riktig måte, jf. FOA § 17-3 (3). Oppdragsgiver anmoder om at alle dokumentasjonskrav oversendes sammen med tilbudet for effektiv gjennomføring av evalueringsprosessen.

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i felleskap, skal de deltakende leverandørene levere separate egenerklæringer.

3.2. Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder og alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunne.

Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale avvisningsgrunner:

- §24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et særnorsk krav.
- 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

4. Kvalifikasjonskrav

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere etterspurt dokumentasjon på at han oppfyller kvalifikasjonskravene.

4.1 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller registrert i et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	• Norske selskaper: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

4.2 Skatteattest

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling.	• Skatteattest (ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristens utløp.) • Merverdiavgifts attest (ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristens utløp.)

4.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne gjennomføre kontrakten. Som tilstrekkelig kapasitet anses kredittvurdering A eller bedre hos Dun & Bradstreet, eller tilsvarende kredittverdighet dokumentert gjennom annen anerkjent kredittvurdering.	- Kredittvurdering basert på siste tilgjengelige regnskapstall. Kredittvurderingen skal være utarbeidet av et kredittopplysningsforetak med nødvendig konsesjon og ikke være eldre enn 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. - Oppdragsgiver tar forbehold om selv å innhente ytterligere kredittrating eller annen økonomisk informasjon som, men ikke begrenset til, årsregnskap inklusive noter, styrets årsberetninger og revisjonsberetninger.

5 Tildelingskriterier

5.1 Kriterier

Tildeling vil skje på bakgrunn av en samlet vurdering av tilbudene, basert på hvilket tilbud som best oppfyller tildelingskriteriene.

Kriterium	Vekting
Pris	40%
Kvalitet	60%
Sum	100%

5.2 Evalueringsmetode

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å vektlegge tidligere erfaringer med leverandøren som en del av den samlede evalueringen, forutsatt at disse er relevante og dokumenterbare.

5.3 Pris

Evalueringen baserer seg på pris og prisbestemmelser i Bilag 6. Alle kostnader relatert til anskaffelsen skal fremkomme i Bilag 6 som fylles ut av leverandøren.

Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift, men inklusive alle andre gebyrer og kostnader (som for eksempel faktureringsgebyr, frakt, oppmøte etc).

Utfylt bilag 6 vil vurderes i en Poengskala 0-10 poeng.

5.4 Kvalitet

Kvalitet evalueres skjønnsmessig i en poengskala 0-10 poeng ut ifra besvarelsen av kravspesifikasjon punkt 7, 9, 11-14, 16-19, 21, 26-27, 29 og 31 i bilag 2.

Her evalueres løsningens funksjonalitet og ytelse i forhold til oppdragsgivers oppgitte behov. Behovene er beskrevet i avtalens Bilag 1.

Kravene som er listet opp i bilag 1 er på ingen måte uttømmende, men er minstekrav for hvilken funksjonalitet løsningen skal ha. **E-krav** er evalueringskrav og danner grunnlaget for poengtildelingen av tildelingskriteriet «kvalitet». Oppdragsgiver har kategorisert E-krav eksplisitt i dette dokumentet.

Leverandør skal besvare kravspesifikasjonen under Leverandørens besvarelse med JA/NEI og med kort svar/ redegjørelse i Bilag 2.

Leverandøren skal fylle ut følgende bilag

Bilag 2, 4, 5, 6 og 10 i vedlegg 1 SSA-L bilag.

Innlevering av tilbud

Tilbudet skal leveres på følgende måter: Mercell-portal skal benyttes som elektronisk kommunikasjonsmetode og innlevering av tilbud foretas der.

Tilbud pr. papir, e-post eller faks aksepteres ikke.

Tilbudet (herunder samtlige dokumentasjoner) skal være på norsk.

Mercell /arkivsystemet godtar følgende formater på filer som innleveres:

- Tekstdokument med bilde eller grafisk objekt: ren tekst, TIFF, XML eller PDF/A
- Fotografi og bilde: TIFF eller JPEG
- Kart: TIFF eller SOSI
- Video: MPEG-2
- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Det kan ikke innleveres f.eks zip-filer.

Ta kontakt med support hos Mercell dersom dere har spørsmål til bruk av dette systemet: Support: 21 01 88 60 / support@mercell.com

Sladdet versjon:

Det skal også leveres en elektronisk sladdet versjon av tilbudet (levert i 1 fil) hvor aktuelle deler er sladdet, dersom tilbyder mener disse delene er underlagt taushetsplikt i henhold til § 13 i Lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova) og § 13 i Lov om behandlingsmåten i

forvaltningssaker (forvaltningsloven). Denne versjonen vil bli utlevert dersom oppdragsgiver mottar henvendelser om innsyn i øvrige tilbyders tilbud i en konkurranse, jf. § 3 i offentleglova. Det gjøres oppmerksom på at oppdragsgiver vil foreta en selvstendig vurdering av tilbyders begrunnelse av hva som kan unntas.

6 Vedlegg

Vedlegg	
Vedlegg 1	SSA-L bilag_Administrativt system barnevernstjenesten Halden
Vedlegg 2	SSA-L_generell_avtaletekst_Administrativt system barnevernstjenesten Halden
Vedlegg 3	Egenerklæring om Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Vedlegg 4	Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår
Vedlegg 5	Egenerklæring om etiske krav
Vedlegg 6	Veiledning til sladding av tilbud